

МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Начальнику АГПС МЧС России
генерал-полковнику внутренней службы

И.М. Тетерину

На №

от

О рассмотрении обращения

Уважаемый Иван Михайлович!

Департаментом надзорной деятельности МЧС России Ваше обращение по вопросу разъяснения отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и нормативных документов по пожарной безопасности рассмотрено.

Принимая во внимание положения статей 28-32 Технического регламента и в соответствии с пунктом 5.4.5 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий I-го типа.

Требованиями части 9 статьи 89 Технического регламента определено наличие самостоятельных эвакуационных выходов из частей здания различной функциональной пожарной опасности. Наличие самостоятельных эвакуационных путей из указанных помещений нормами не требуется. Учитывая изложенное, наличие общих путей эвакуации (лестничных клеток, коридоров, проходоЕ и т.п.) для частей здания различных классов функциональной пожарной опасности в соответствии с требованиями Технического регламента не противоречит.

Положения статьи 85 Технического регламента являются основными требованиями к проектированию систем противопожарной защиты, а необходимость устройства систем вытяжной и приточкой противопожарной вентиляции в тех или иных помещениях определяется в соответствии с требованиями СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».

В соответствии с требованиями статьи 6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме

выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом. Согласования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности в этом случае не требуется.

Пунктом 3 части 1 статьи 80 Технического регламента определена необходимость обеспечения доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений путем конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений. Обеспечение непосредственного доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников нормативными документами не требуется.

Учитывая положения части 4 статьи 6 и статьи 63 Технического регламента пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований, в том числе решение вопросов материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципальных образований, обеспечивается соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления и обязательством собственников объектов защиты, проектируемых на территории населенных пунктов, не является.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору -
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
генерал-майор внутренней службы



А.Н. Гилетич

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(Академия ГПС МЧС России)

ул. Б. Галушкина, 4, г. Москва, 129366
Телефон: (495) 686-45-27, (495) 682-20-91
Факс: (495) 683-76-77
E-mail: info@academygps.ru

МЧС России

Директору
Департамента надзорной деятельности
генерал-лейтенанту внутренней службы

Ю.И. Дешевых

18 10 _____ 2010 г. № Д042-1-13

На _____
от _____

Уважаемый Юрий Иванович!

Прошу Вас разъяснить ряд приведенных ниже требований пожарной безопасности, по которым возникли разногласия в ходе согласования в Мосгосэкспертизе проектной документации проекта строительства многофункционального учебно-лабораторного корпуса Академии ГПС МЧС России по адресу г. Москва, ул. Бориса Галушкина.

1. В соответствии с частью 5 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Далее - №123-ФЗ) противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания. Просим разъяснить, правильно ли мы понимаем, что в данном случае под зданием следует рассматривать пожарный отсек и возводить противопожарную стену на всю высоту пожарного отсека до противопожарного перекрытия, отделяющего пожарный отсек от других частей здания, если здание разделено на пожарные отсеки. Данный принцип указывается также в п. 5.4.5 СП 2.13130.2009.

2. В соответствии с частью 9 статьи 89 №123-ФЗ части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами. Просим разъяснить, данное положение распространяется только на эвакуационные выходы частей здания различной функциональной пожарной опасности или в том числе и на эвакуационные пути, на которые эти выходы ведут. Является ли наличие общих путей эвакуации

(коридоры, лестничные клетки и др.) для частей здания различной функциональной пожарной опасности нарушением требований №123-ФЗ.

3. В соответствии с частью 4 статьи 85 №123-ФЗ вытяжная противодымная вентиляция должна обеспечивать удаление продуктов горения при пожаре непосредственно из помещения пожара, коридоров и холлов на путях эвакуации. Просим разъяснить, означает ли данное положение, что для каждого помещения, где возможен пожар, требуется предусматривать вытяжную противодымную вентиляцию?

4. Просим подтвердить, что при выполнении требований пожарной безопасности, установленных соответствующими техническими регламентами, и подтверждении расчетами соответствия фактических величин пожарного риска допустимым, установленным №123-ФЗ, согласование отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности (*сводов правил, СНиП, правил пожарной безопасности*), применяемых на добровольной основе, не требуется.

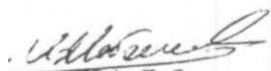
5. Просим подтвердить, что в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности не требуется обеспечивать доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение непосредственно, то есть не требуется обеспечивать возможность установки автолестниц и автоподъемников в окно каждого помещения и предусматривать окна в каждом помещении, если это не требуется другими нормативными документами и нормативными правовыми актами.

6. В соответствии со статьей 76 №123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны (пожарных депо) на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут. Просим разъяснить, должна ли выполнять это требование проектная организация, разрабатывающая проектную документацию для здания на территории города, или это требование относится к поселению (городскому округу) и должно выполняться органами местного самоуправления.

Первый заместитель начальника Академии
генерал-майор внутренней службы

А.А. Федосеев




исп. И.А. Лобаев
тел. 8 495 683 51 32

8.10.13